

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3007/2532

อัยการ สวรรคโลก

นาย เล็ก บุญ ญพันธ์ หรือ บุญพันธ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 276

จำเลยกับพวกร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายในเวลากลางคืน โดยจำเลยมีอาวุธมีด พวกของจำเลยมีอาวุธปืน แล้วจำเลยได้ใช้อาวุธมีดจี้บังคับกระทำชำเราผู้เสียหาย ในขณะที่เดียวกันนั้นพวกของจำเลยได้ใช้อาวุธปืนจี้บังคับข่มขืนกระทำชำเราพวกของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนั้น จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เชือดใช้กำลังประทุษร้ายและได้ร่วมกันกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง เมื่อจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายแล้ว พวกของจำเลยได้ผลจากพวกของผู้เสียหายมาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่ออีก แม้พวกของจำเลยจะไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ แต่ก็ได้ลงมือกระทำการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนถึงขั้นพยายามแล้ว การที่จำเลยกับพวกพลัดเปลี่ยนกันกระทำชำเราผู้เสียหายต่อเนื่องกัน ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันกระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 364, 365, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง, 365 ประกอบมาตรา 364, 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานข่มขืนกระทำชำเราซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 15 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก, 365(1)(2)(3) การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวแต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคแรก, 90 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 ปีโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยกับพวกอีก 1 คน ได้นุกรุกเข้าไปในบ้านของนางสาวศรีนวล และจำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธขู่บังคับนางสาวศรีนวลไม่ให้ขัดขืนและข่มขืนกระทำชำเรานางสาวศรีนวล 1 ครั้ง มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้ว่า ที่จำเลยข่มขืนกระทำชำเรานางสาวศรีนวลนั้นได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือร่วมกระทำผิดกับพวกอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือไม่ ข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความของนางสาวศรีนวลว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยได้ใช้มีดจี้ข่มขืนกระทำชำเราตน และในขณะเดียวกันนั้นพวกของจำเลยอีกคนหนึ่งได้อาวุธปืนจี้และใช้มือชกท้องเด็กหญิงหงนุช พยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงหงนุช เมื่อจำเลยสำเร็จความใคร่แล้ว พวกของจำเลยได้ผลจากเด็กหญิงหงนุชมาพยายามข่มขืนกระทำชำเราตน แต่เนื่องจากอวัยวะเพศของชายคนนั้นมีขนาดใหญ่จึงไม่อาจล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของตนได้ เมื่อข่มขืนกระทำชำเราไม่สำเร็จพวกของจำเลยจึงผละออกไป และโจทก์มีเด็กหญิงหงนุชเบิกความสนับสนุนยืนยันว่าขณะที่พยานเข้านอนกำลังเคลิ้ม ๆ ยังไม่หลับสนิทนั้น ก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาจี้ที่ขมับ

ด้านซ้ายของพยาน พยานลืมหูลืมตาตื่นขึ้นดูเห็นชายคนหนึ่งใช้ผ้าคลุมหน้าเห็นแต่ลูกตา ใช้ปืนจี้ขมับพยานไว้ บอกว่าอย่าขยับถ้าขยับจะตาย พยานจึงไม่กล้าขยับ ชายดังกล่าวบอกให้พยานถอดกางเกง พยานไม่ยอมถอด ชายดังกล่าวชกท้องพยาน 1 ครั้ง พยานสลบไป หลังจากนั้นสักครู่พยานรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้สึกว่าการถอดกางเกงของพยานถูก ถอดออกไปแล้ว และชายดังกล่าวก็ถอดกางเกงด้วยจากนั้นชายคนนั้นก็ยกขาพยาน แล้วโน้มตัวเข้ามาหาพยาน และใช้อวัยวะเพศพยายามสอดใส่อวัยวะเพศของพยาน แต่ไม่เข้า ขณะเดียวกันนั้นพยานสังเกตเห็นจำเลยอยู่ข้างนางสาวศรีนวลใช้มีดจี้คอ นางสาวศรีนวลไว้ หลังจากชายที่คลุมหน้าข่มขืนพยานไม่ได้แล้วชายคนนั้นก็ไป ข่มขืนนางสาวศรีนวล ส่วนจำเลยเมื่อข่มขืนนางสาวศรีนวลเสร็จแล้วก็กลับมาอน ข้าง ๆ พยาน ลูบหน้าพยานเล่น เช่นนี้ เห็นว่าการที่จำเลยกับพวกร่วมกันบุกรุก เข้าไปในบ้านของนางสาวศรีนวลในเวลาวิกาล โดยจำเลยมีอาวุธมีดปลายแหลม และ พวกของจำเลยมีอาวุธปืน แล้วจำเลยเข้าไปใช้อาวุธมีดจี้บังคับข่มขืนกระทำชำเรา นางสาวศรีนวล และในขณะเดียวกันนั้น พวกของจำเลยก็ใช้อาวุธปืนจี้บังคับข่มขืน กระทำชำเราเด็กหญิงงนุชซึ่งนอนอยู่บนเตียงเดียวกันจำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้าย และได้ร่วมกันกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276วรรคสอง

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำของจำเลยกับพวกมีลักษณะ เป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองด้วยหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า เมื่อจำเลยกระทำชำเรานางสาว ศรีนวลจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้งแล้วพวกของจำเลยก็ได้เข้าไปข่มขืนกระทำชำเรา นางสาวศรีนวลอีก แสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกได้คบคิดกันมาก่อน และในขณะเกิด เหตุก็ได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวศรีนวลด้วยกัน แม้พวกของจำเลยจะไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะเพศของนางสาวศรีนวลและเด็กหญิง

นางนุชได้ แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่าพวกของจำเลยได้ลงมือกระทำการข่มขืนกระทำชำเรา นางสาวศรีนวลและเด็กหญิงนางนุชถึงขั้นพยายามแล้ว ดังนั้นการที่จำเลยกับพวก ผลัดเปลี่ยนกันกระทำชำเรานางสาวศรีนวลต่อเนื่องกัน จึงเป็นการรุมกันกระทำการ ข่มขืนกระทำชำเราต่อนางสาวศรีนวล กรณีถือได้ว่าเป็นการร่วมกันกระทำชำเรา นางสาวศรีนวลอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำเลยย่อมมีความผิดฐานรวมกัน ข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ด้วยที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นทุกข้อ และที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า เมื่อจำเลยต้องรับผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ก็ไม่ต้องปรับบท ลงโทษตามมาตรา 364 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกนั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะมาตรา 365 มิได้ บัญญัติความผิดไว้ชัดแจ้งในตัว ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง มาตรา 365 ประกอบกับมาตรา 364 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด กรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 15 ปี

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ